

平潭综合实验区市场监督管理局

行政处罚决定书

岚市监处罚〔2023〕35号

当事人：福建平潭昊晟贸易有限公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：91350128MA33CN4K2X

住所：福建省平潭县北厝镇厝祥村竹边6号

法定代表人：林同福

身份证号码：350128199012234916

联系电话：15060401901 其他联系方式：无

联系地址：福建省平潭县北厝镇厝祥村竹边6号。

2022年11月15日，我局收到平潭县人民检察院检察建议书（岚检建〔2022〕2号）：该院办理被告人林同福涉嫌买卖国家机关证件案中发现林同福名下的福建昊晟贸易有限公司、平潭福同建材店、平潭福庆五金店、平潭森鑫商贸店存在以牟利为目的转让营业执照的违法行为，由福建省平潭县人民法院作出刑事判决。接到建议书后，我局向福建省平潭县人民法院调取刑事判决书〔（2021）闽0128刑初170号〕，2022年11月15日，平潭综合实验区市场监督管理局收到平潭县人民法院的《刑事判决书》（2021闽0128刑初170号）。该《刑事判决书》表明，当事人的法定代表人林同福2019年11月12日注册“福建平潭昊晟贸易有限公司”后将营业执照和相关材料转让给他人，2020年4月24日，林同福主动到平潭县公安局刑侦大队投案，林同福因犯买卖国家机关证件罪被判处有期徒刑并处罚金。当事人转让营业执照的行为涉嫌违反了《中华人民共和国公司登记管理条例》

第五十九条的规定。本局于 2022 年 11 月 28 日予以立案调查。

经查明，根据平潭县人民法院的《刑事判决书》（2021 闽 0128 刑初 170 号）文书信息，2019 年 11 月 12 日，当事人的法定代表人林同福在网络买家的安排下，利用自己的身份证注册了福建平潭昊晟贸易有限公司的营业执照，并在中国农业银行办理了相应的对公结算账户、网银、U 盾等，后将营业执照、对公结算账户、网银、U 盾等转让给网络买家，获利 1700 元。2020 年 4 月 24 日，林同福主动到平潭县公安局刑侦大队投案。2021 年 5 月 8 日，林同福因犯买卖国家机关证件罪被判处有期徒刑七个月，没收违法所得，并处罚金人民币三千元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1. 福建省平潭县人民法院刑事判决书〔（2021）闽 0128 刑初 170 号〕，证明当事人转让营业执照的事实；

2. 对当事人经营场所实地核查照片 2 张，证明当事人未在其登记的住所从事经营活动的事实。

以上证据为我局在调查过程中收集，具有关联性，能互相佐证，对当事人的违法事实足以认定。

因当事人下落不明，我局于 2023 年 2 月 17 日在平潭综合实验区政府门户网站进行公告送达《行政处罚听证告知书》（岚市监金听告〔2023〕1 号），根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条“自发出公告之日起，经过三十日，即视为送达”的规定，3 月 19 日起即视为送达，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩听证要求。

综上所述，当事人转让营业执照的行为涉嫌违反《中华人民共和国公司登记管理条例》第五十九条“任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。”的规定，因当事人转让营业执照的违法行为被平潭县人民法院判决追究刑事责任，其违法行为属于情节严重，根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第七十一条“伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由公司登记机关处以1万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，吊销营业执照。”的规定，经研究，本局决定对当事人处以吊销营业执照的行政处罚。

当事人如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起 60 日内向平潭综合实验区管委会申请复议，也可在 6 个月内向平潭县人民法院提起行政诉讼。

平潭综合实验区市场监督管理局

2023 年 4 月 14 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

平潭综合实验区市场监督管理局

行政处罚决定书

岚市监处罚〔2023〕36号

当事人：平潭森鑫商贸店
主体资格证照名称：营业执照
统一社会信用代码（注册号）：92350128MA337LF9XD
经营场所：平潭综合实验区平潭综合实验区澳前镇澳前村澳前261号
经营者：林同福
身份证（其他有效证件）号码：350128199012234916
联系电话：15060401901 其他联系方式：无
联系地址：平潭县北厝镇厝祥村竹边6号
经营范围：五金零售，房屋建筑业，其他土木工程建筑，建筑装饰业。

2022年11月15日，我局收到平潭县人民检察院检察建议书（岚检建〔2022〕2号）：该院办理被告人林同福涉嫌买卖国家机关证件案中发现林同福名下的福建昊晟贸易有限公司、平潭福同建材店、平潭福庆五金店、平潭森鑫商贸店存在以牟利为目的转让营业执照的违法行为，由福建省平潭县人民法院作出刑事判决。接到建议书后，我局向福建省平潭县人民法院调取刑事判决书〔（2021）闽0128刑初170号〕，林同福因买卖国家机关证件罪，被判处有期徒刑并处罚金。当事人的行为违反了《个体工商户条例》第二十二条的规定，涉嫌构成了转让营业执照的违法行为。经局领导批准，我局

于2022年11月29日予以立案调查。

根据福建省平潭县人民法院刑事判决书[(2021)闽0128刑初170号]文书信息,2019年9月16日,当事人经营者林同福在网络买家的安排下,利用自己的身份证在平潭注册了“平潭福同建材店”、“平潭福庆五金店”、“平潭森鑫商贸店”三家个体工商户营业执照,并在工商银行办理了相应的对公结算账号、网银、U盾等,后将上述三家个体工商户营业执照、相应的对公结算账号、网银、U盾、以及注册网银的手机号卡卖给网络买家,获利3200元。2021年5月8日,经福建省平潭县人民法院审理,当事人因买卖国家机关证件罪,被判处有期徒刑7个月,并处罚金3000元,没收违法所得4900元。

上述事实,主要有以下证据证明:

1.福建省平潭县人民法院刑事判决书[(2021)闽0128刑初170号],证明当事人转让营业执照的事实;

2.对当事人经营场所实地核查情况表1份,证明当事人未在其登记的住所从事经营活动的事实。

以上证据为我局在调查过程中收集,具有关联性,能互相佐证,对当事人的违法事实足以认定。

因当事人下落不明,我局于2023年2月17日在平潭综合实验区政府门户网站进行公告送达《行政处罚听证告知书》(岚市监金听告〔2023〕1号),根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条“自发出公告之日起,经过三十日,即视为送达”的规定,3月19日起即视为送达,当事人在法定期限内未提出陈述、申辩听证要求。

综上所述，当事人转让营业执照的行为违反了《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处 4000 元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照”的规定，构成了转让营业执照的违法行为。因当事人转让营业执照的违法行为已被平潭县人民法院判决追究刑事责任，其违法行为属于情节严重。根据《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处 4000 元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照”的规定，经研究，我局决定对当事人作如下处罚：吊销营业执照。

当事人如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起 60 日内向平潭综合实验区管委会申请复议，也可在 6 个月内向平潭县人民法院提起行政诉讼。

平潭综合实验区市场监督管理局

2023 年 4 月 14 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

平潭综合实验区市场监督管理局

行政处罚决定书

岚市监处罚〔2023〕37号

当事人：平潭福庆五金店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：92350128MA337LEMX4

经营场所：平潭综合实验区澳前镇澳前村澳前262号

经营者：林同福

身份证（其他有效证件）号码：350128199012234916

联系电话：15060401901 其他联系方式：无

联系地址：平潭县北厝镇厝祥村竹边6号

经营范围：五金零售，房屋建筑业，其他土木工程建筑，建筑装饰业。

2022年11月15日，我局收到平潭县人民检察院检察建议书（岚检建〔2022〕2号）：该院办理被告人林同福涉嫌买卖国家机关证件案中发现林同福名下的福建昊晟贸易有限公司、平潭福同建材店、平潭福庆五金店、平潭森鑫商贸店存在以牟利为目的转让营业执照的违法行为，由福建省平潭县人民法院作出刑事判决。接到建议书后，我局向福建省平潭县人民法院调取刑事判决书〔（2021）闽0128刑初170号〕，林同福因买卖国家机关证件罪，被判处有期徒刑并处罚金。当事人的行为违反了《个体工商户条例》第二十二条的规定，涉嫌构成了转让营业执照的违法行为。经局领导批准，我局

于 2022 年 11 月 29 日予以立案调查。

根据福建省平潭县人民法院刑事判决书[(2021)闽 0128 刑初 170 号]文书信息,2019 年 9 月 16 日,当事人经营者林同福在网络买家的安排下,利用自己的身份证在平潭注册了“平潭福同建材店”、“平潭福庆五金店”、“平潭森鑫商贸店”三家个体工商户营业执照,并在工商银行办理了相应的对公结算账号、网银、U 盾等,后将上述三家个体工商户营业执照、相应的对公结算账号、网银、U 盾、以及注册网银的手机号卡卖给网络买家,获利 3200 元。2021 年 5 月 8 日,经福建省平潭县人民法院审理,当事人因买卖国家机关证件罪,被判处有期徒刑 7 个月,并处罚金 3000 元,没收违法所得 4900 元。

上述事实,主要有以下证据证明:

1. 福建省平潭县人民法院刑事判决书[(2021)闽 0128 刑初 170 号],证明当事人转让营业执照的事实;

2.对当事人经营场所实地核查情况表 1 份,证明当事人未在其登记的住所从事经营活动的事实。

以上证据为我局在调查过程中收集,具有关联性,能互相佐证,对当事人的违法事实足以认定。

因当事人下落不明,我局于 2023 年 2 月 17 日在平潭综合实验区政府门户网站进行公告送达《行政处罚听证告知书》(岚市监金听告〔2023〕1 号),根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条“自发出公告之日起,经过三十日,即视为送达”的规定,3 月 19 日起即视为送达,当事人在法定期限内未提出陈述、申辩听证要求。

综上所述，当事人转让营业执照的行为违反了《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处 4000 元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照”的规定，构成了转让营业执照的违法行为。因当事人转让营业执照的违法行为已被平潭县人民法院判决追究刑事责任，其违法行为属于情节严重。根据《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处 4000 元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照”的规定，经研究，我局决定对当事人作如下处罚：吊销营业执照。

当事人如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起 60 日内向平潭综合实验区管委会申请复议，也可在 6 个月内向平潭县人民法院提起行政诉讼。

平潭综合实验区市场监督管理局

2023 年 4 月 14 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

平潭综合实验区市场监督管理局

行政处罚决定书

岚市监处罚〔2023〕38号

当事人：平潭福同建材店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码（注册号）：92350128MA337LF14P

经营场所：平潭综合实验区平潭综合实验区澳前镇澳前村澳前260号

经营者：林同福

身份证（其他有效证件）号码：350128199012234916

联系电话：15060401901 其他联系方式：无

联系地址：平潭县北厝镇厝祥村竹边6号

经营范围：五金零售，房屋建筑业，其他土木工程建筑，建筑装饰业。

2022年11月15日，我局收到平潭县人民检察院检察建议书（岚检建〔2022〕2号）：该院办理被告人林同福涉嫌买卖国家机关证件案中发现林同福名下的福建昊晟贸易有限公司、平潭福同建材店、平潭福庆五金店、平潭森鑫商贸店存在以牟利为目的转让营业执照的违法行为，由福建省平潭县人民法院作出刑事判决。接到建议书后，我局向福建省平潭县人民法院调取刑事判决书〔（2021）闽0128刑初170号〕，林同福因买卖国家机关证件罪，被判处有期徒刑并处罚金。当事人的行为违反了《个体工商户条例》第二十二条的规定，

涉嫌构成了转让营业执照的违法行为。经局领导批准，我局于2022年11月29日予以立案调查。

根据福建省平潭县人民法院刑事判决书[(2021)闽0128刑初170号]文书信息，2019年9月16日，当事人经营者林同福在网络买家的安排下，利用自己的身份证在平潭注册了“平潭福同建材店”、“平潭福庆五金店”、“平潭森鑫商贸店”三家个体工商户营业执照，并在工商银行办理了相应的对公结算账号、网银、U盾等，后将上述三家个体工商户营业执照、相应的对公结算账号、网银、U盾、以及注册网银的手机号卡卖给网络买家，获利3200元。2021年5月8日，经福建省平潭县人民法院审理，当事人因买卖国家机关证件罪，被判处有期徒刑7个月，并处罚金3000元，没收违法所得4900元。

上述事实，主要有以下证据证明：

- 1.福建省平潭县人民法院刑事判决书[(2021)闽0128刑初170号]，证明当事人转让营业执照的事实；
- 2.对当事人经营场所实地核查情况表1份，证明当事人未在其登记的住所从事经营活动的事实。

以上证据为我局在调查过程中收集，具有关联性，能互相佐证，对当事人的违法事实足以认定。

因当事人下落不明，我局于2023年2月17日在平潭综合实验区政府门户网站进行公告送达《行政处罚听证告知书》(岚市监金听告〔2023〕1号)，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第九十五条“自发出公告之日起，经过三十日，即视为送达”的规定，3月19日起即视为送达，当事人在法定期限内未提出陈述、申辩听证要求。

综上所述，当事人转让营业执照的行为违反了《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处4000元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照”的规定，构成了转让营业执照的违法行为。因当事人转让营业执照的违法行为已被平潭县人民法院判决追究刑事责任，其违法行为属于情节严重。根据《个体工商户条例》第二十二条“个体工商户提交虚假材料骗取注册登记，或者伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照的，由登记机关责令改正，处4000元以下的罚款；情节严重的，撤销注册登记或者吊销营业执照”的规定，经研究，我局决定对当事人作如下处罚：吊销营业执照。

当事人如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向平潭综合实验区管委会申请复议，也可在6个月内向平潭县人民法院提起行政诉讼。

平潭综合实验区市场监督管理局

2023年4月14日



(市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息)

